

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ	
Ст. 105 Убийство.	Убийство - это умышленное лишение жизни другого человека. Родовой объект - личность, видовой объект - жизнь и здоровье, непосредственный объект – жизнь. Объективная сторона - действие или бездействие (лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника), <u>состав</u> – материальный (<u>окончено</u> в момент наступления смерти). Субъективная сторона – прямой и косвенный умысел, цели и мотивы различны. Субъект – физическое лицо, вменяемое с 14 лет.
Ст. 106 Убийство матерью новорожденного ребенка.	— преступление, в котором объектом преступления является жизнь новорождённого ребёнка. Субъектом преступления является мать потерпевшего. Субъективная сторона преступления заключается во времени совершения преступления — во время или сразу же после родов. Объективная сторона преступления может быть выражена как в форме действий (нанесение смертельных повреждений, удушение, утопление), так и в форме бездействия (отказ от кормления, оставление на холоде и т. д.). Мотивами совершения преступления, как правило, являются тяжёлое материальное положение, психотравмирующая ситуация (то есть стечение тяжёлых личных или семейных обстоятельств) и другие. В соответствии со статьёй 106 УК РФ убийство матерью новорождённого ребёнка во время или сразу же после родов, а равно убийство матерью новорождённого ребёнка в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырёх лет либо лишением свободы на срок до пяти лет. Объектом преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ, может являться новорождённый ребёнок с момента отделения из организма матери и в период до одного месяца. Если убийство произошло позже, то оно квалифицируется по пункту 2 статьи 105 УК РФ как убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.
Ст. 107 Убийство, совершенное в состоянии аффекта	Убийство - это совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями (бездействиями) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправными аморальным поведением потерпевшего. Родовой объект - личность, видовой объект - жизнь и здоровье, непосредственный объект - жизнь, объективная сторона - действие и бездействие. <u>Состав</u> – материальный. Субъективная сторона - прямой и косвенный умысел, цели и мотивы различны, субъект - физ.лицо, вменяемое, с 16 лет.
Статья 108 Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.	Объектом убийства являются общественные отношения, складывающиеся по поводу реализации человеком естественного, подтвержденного международными и конституционными актами права на жизнь, и обеспечивающие безопасность жизни. Объективная сторона - может быть совершено только путем активных действий виновного. <u>Состав</u> материальный. Субъективная сторона убийства, предусмотренного ст. 108 УК

	РФ, характеризуется виной в форме внезапно возникшего прямого или косвенного умысла (в одном случае желает причинить смерть, в другом нет). Субъектом преступления, предусмотренного ст. 108 УК РФ, является физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста (субъект общий).
Ст. 109 Причинение смерти по неосторожности.	Субъектом причинения смерти по неосторожности является физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста; уголовная ответственность лиц в возрасте четырнадцати - пятнадцати лет за данное деяние исключается. Субъект общий. Квалифицирующими признаками причинения смерти по неосторожности являются: причинение смерти вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей и причинение смерти двум или более лицам (ч. ч. 2, 3 ст. 109 УК РФ). Субъективную сторону данного преступления определяет неосторожное отношение к последствиям при нарушении лицом профессиональных правил. В случае если нарушение правил явилось способом реализации умысла на лишение потерпевшего жизни, содеянное надлежит квалифицировать как убийство (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. N 1 "О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности горных, строительных и иных работ"). Субъект данного преступления - специальный - лицо, в силу профессии обязанное соблюдать определенные правила и стандарты. Ответственность специального субъекта по ч. 2 ст. 109 УК РФ исключается, если: а) последствие в виде смерти наступает при соблюдении профессиональных стандартов от иных причин; б) если нарушение профессиональных правил вызвано соображениями крайней необходимости или обоснованного риска; в) если при нарушении профессиональных правил лицо не предвидело и не должно было предвидеть возможности наступления последствий в виде смерти. Если соблюдение специальных правил профессиональной деятельности было возложено на лицо ошибочно, по подложным основаниям или самовольно, без надлежащего разрешения, то нарушение этих правил, повлекшее по неосторожности смерть, не может быть квалифицировано по ч. 2 ст. 109 УК РФ, что не исключает ответственности по ч. 1 ст. 109 УК РФ, если деяние лица заключается в нарушении норм и правил предосторожности общего характера, которые объективно и субъективно могли быть им соблюдены. В силу неосторожного характера вины в составе преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ, соучастие в нем невозможно. Действия виновного, хотя непосредственно и не причинившие смерти потерпевшему, но выразившиеся в создании по неосторожности условий, способствовавших причинению смерти со стороны третьего лица, подлежат квалификации как неосторожное причинение смерти.
Ст. 110 Доведение до самоубийства. Понятие, состав.	Объективная сторона преступления выражается в действиях или в бездействии. <u>Состав</u> - формальный Обязательным элементом состава преступления является последствие - самоубийство или покушение на него. Субъективная сторона может выражаться в неосторожности или в косвенном умысле. Если установлено, что виновный совершал указанные в ст. 110 УК действия, желая довести потерпевшего до самоубийства - содеянное следует рассматривать как умышленное убийство (ст. 105 УК).

	Субъект - вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Ст. 111 Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.	Объект – преступление против здоровья. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Объективная сторона – выражается в деянии, причинившем тяжкий вред здоровью. Тяжкие последствия: потеря зрения (0, 04 и ниже), потеря речи, потеря слуха (3-5 см). Потеря какого-либо органа или утрата органом его функции. Преступление <u>окончено</u> с момента причинения тяжкого вреда здоровью. <u>Состав по конструкции</u> – материальный. Субъективная сторона – характеризуется виной в форме умысла, прямого или косвенного. Субъект – лицо, достигшее 14 лет. Ст. 20 УК РФ.
Ст. 112 Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.	Родовой объект - личность, видовой объект - жизнь и здоровье, непосредственный объект - жизнь и здоровье. Объективная сторона - действие, бездействие. <u>Состав</u> – материальный. Субъективная сторона - умышленная вина, цели и мотивы различны. Субъект – физическое лицо, вменяемое с 14 лет.
Ст. 116 Побои.	Побои-это нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий. Родовой объект - личность, видовой объект - жизнь и здоровье, непосредственный объект - жизнь и здоровье. Объективная сторона - действие. <u>Состав</u> – материальный. Субъективная сторона - умышленная вина, (прямой умысел), цели и мотивы различны. Субъект - физ.лицо, вменяемое с 16 лет.
Ст.117 Истязание	Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев о иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, указанных в ст.111 УК. Родовой объект - личность, видовой объект - жизнь и здоровье, непосредственный объект - жизнь и здоровье. Объективная сторона - действие, <u>Состав объективной стороны</u> - формальный (<u>окончено</u> с момента начала всех перечисленных в статье действий независимо от последствий). Субъективная сторона - умышленная вина (прямой и косвенный), цели и мотивы различны. Субъект - физ.лицо, вменяемое, с 16 лет.
Ст. 118 Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.	Родовой объект - личность, видовой объект - жизнь и здоровье, непосредственный объект - жизнь и здоровье. Объективная сторона - действие, <u>Состав</u> - материальный, Субъективная сторона - неосторожная вина, небрежность или легкомыслие. Субъект - физ. лицо, вменяемое с 16 лет.
Ст. 119 Угроза убийством.	Объект угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью составляют общественные отношения, складывающиеся по поводу реализации естественного права каждого человека на жизнь и здоровье и обеспечивающие безопасность этих социальных благ. Объективная сторона выражается в форме активных информационных действий - угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. <u>Состав</u> преступления является формальным. <u>Окончено</u> с момента высказывания угрозы. Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется виной в форме прямого умысла. Мотивы и цели

	различны. Субъект угрозы общий - физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Ст. 120 Понуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.	Объектом преступления выступают общественные отношения, складывающиеся по поводу реализации человеком естественного права на жизнь и здоровье и обеспечивающие безопасность этих социальных благ. Потерпевший - любое лицо. Объективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется активными действиями виновного, направленными на принуждение к даче согласия или разрешения на изъятие органов или тканей для трансплантации с применением или угрозой применения насилия. <u>Состав</u> преступления является формальным. <u>Окончено</u> с момента высказывания угрозы или начала применения насилия; Субъективная сторона выражается умышленной формой вины в виде прямого умысла. Субъект рассматриваемого преступления общий - физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста.
Ст.121 Заражение венерической болезнью Понятие, состав.	Заражение другого лица венерической болезнью лицом, знавшим о наличии у него этой болезни. Родовой объект - личность, видовой объект - жизнь и здоровье, непосредственный объект - жизнь и здоровье. Объективная сторона - действия или бездействия, <u>состав</u> объективной стороны - формальный, (<u>окончено</u> с момента наступления последствий). Субъективная сторона - умышленная вина (прямой и косвенный), цели и мотивы различны. Субъект - физ.лицо, вменяемое, с 16 лет. (Спец субъект – лицо страдающее венерической болезнью и знает о ее наличии)
Ст.122 Заражение ВИЧ - инфекцией.	Родовой объект – преступление против личности. Видовой – преступление против жизни и здоровья. Непосредственный – заражение ВИЧ инфекцией. Объективная сторона – заведомого поставления другого лица в опасность заражения ВИЧ – инфекцией выражена как в действии, так и в бездействии. <u>Окончено</u> – с момента поставления другого лица в опасность заражения ВИЧ. <u>Состав по конструкции</u> – формальный. Субъективная сторона – выражена прямым умыслом, поскольку в законе указано на «заведомое поставление». Ч.2 – неосторожная форма вины. Субъект – лицо, достигшее 16 лет. Ст. 20 УК РФ. Ч.4 – специальный субъект: врач, фельдшер, медицинская сестра, лаборант, фармацевт.
Ст.123 Незаконное производство аборта.	Родовой объект – преступление против личности. Видовой – преступление против жизни и здоровья. Непосредственный – незаконное производство аборта. Объективная сторона – выражена в действии по искусственному прерыванию беременности с согласия женщины лицом, не имеющим право на производство такой операции. <u>Окончено</u> – с момента искусственного прерывания беременности (изгнание плода) независимо от того, был ли причинен вред здоровью женщины или она поставлена в опасность причинения ей вреда. <u>Состав по конструкции</u> – усеченный. Ч.3 – наступление смерти потерпевшей. Субъективная сторона – выражена прямым умыслом к деянию и неосторожностью к последствиям – смерти, тяжкому вреду здоровья.

	Субъект – лицо, достигшее 16 лет. Ст. 20 УК РФ. Не имеющее высшего медицинского образования соответствующего профиля.
Ст. 124 Неоказание помощи больному	Объектом неоказания помощи выступают общественные отношения, обеспечивающие безопасность здоровья. Закон прямо указывает на потерпевшего от преступления - больной. Объективная сторона - рассматриваемого преступления характеризуется бездействием субъекта (неоказанием помощи), которое находится в причинной связи с наступившим последствием в виде средней тяжести вреда здоровью. <u>Состав по конструкции</u> - материальный; преступление <u>окончено</u> с момента наступления последствий. С субъективной стороны - неоказание помощи больному характеризуется прямым и косвенным умыслом по отношению к бездействию и неосторожностью к последствиям. Субъект преступления специальный - физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, которое обязано оказывать медицинскую помощь в соответствии с законом или специальным правилом. В частности, субъектом преступления, предусмотренного ст. 124 УК РФ, могут быть не только врачи по образованию, но и другой медицинский персонал, в обязанности которого входило оказание помощи больному. Субъектом преступления могут выступать и лица немедицинских специальностей (например, сотрудники милиции, спасатели МЧС и др.).
Ст. 125 Оставление в опасности.	Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу, либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние. Родовой объект – личность. Видовой объект – жизнь и здоровье. Непосредственный объект – жизнь и здоровье. Объективная сторона – бездействие (<u>окончено</u> с момента, когда лицо могло оказать помощь, но не сделало этого). <u>Состав</u> – формальный. Субъективная сторона – прямой умысел, цели, мотивы – различны. Субъект – физическое вменяемое лица, с 16 лет.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ	
Ст. 126 Похищение человека. Понятие, состав.	Под похищением человека следует понимать противоправные умышленные действия, сопряженные с тайным или открытым либо с помощью обмана завладением (захватом) живым человеком, изъятием его из естественной микросоциальной среды, перемещением с места его постоянного или временного пребывания с последующим его удержанием помимо его воли в другом месте. Родовой объект – личность. Видовой объект – свобода, честь и достоинство личности. Непосредственный объект – свобода. Объективная сторона – действие (<u>окончено</u> с момента захвата и перемещения в другое место). <u>Состав</u> – формальный. Субъективная сторона – прямой умысел, цели, мотивы – различны.

	Субъект – физическое вменяемое лица, с 14 лет.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ	
Ст. 131 Изнасилование. Понятие, состав.	Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Родовой объект – личность. Видовой объект – половая неприкосновенность и половая свобода личности. Непосредственный объект – половое сношение против воли потерпевшей. Объективная сторона – действие. <u>Состав</u> – формальный (<u>окончено</u> с момента вступления в половую связь). Субъективная сторона – прямой умысел, цели, мотивы – различны. Субъект – физическое вменяемое лица, с 14 лет. Специальный субъект – лицо женского пола, в случае
Ст.132 Насильственные действия сексуального характера. Понятие, состав.	<u>Насильственные действия сексуального характера</u> - это мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему или другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего. Родовой объект - личность, видовой объект - половая неприкосновенность и половая свобода личности, непосредственный объект - половая неприкосновенность и половая свобода личности. Объективная сторона - действие, <u>Состав</u> объективной стороны-формальный, т.к. с момента начала деяния независимо от последствий. Субъективная сторона - умышленная вина, цели и мотивы различны, субъект- физ.лицо, вменяемое, с 14 лет.
Ст.133 Понуждение к действиям сексуального характера.	Родовой объект – личность. Видовой объект – половая неприкосновенность и половая свобода личности. Непосредственный объект – половое сношение против воли потерпевшей. Объективная сторона – деяние в данном составе преступления состоит в активных действиях, состоящих в форме психического принуждения (угрозы), направленных на понуждение лица вопреки его воле и желанию совершить действия сексуального характера. Способы: шантаж, угроза уничтожением, повреждением или изъятием имущества, материальной или иной зависимости потерпевшего. <u>Окончено</u> – с момента понуждения к действиям сексуального характера. <u>Состав по конструкции</u> – формальный (окончено с момента понуждения к действиям сексуального характера). Согласие или отказ потерпевшего совершить указанные действия, а также реальное их осуществление с лицом, достигшим 16 лет, не влияют на квалификацию содеянного. Понуждение и последующее половое сношение лица, достигшего 18 летнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим возраста 16 лет, следует квалифицировать по совокупности ст. 133 и 134 УК РФ, а при понуждении, соединенном с совершением развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего 16 лет – по ст. 133 и 135 УК РФ. Субъективная сторона – характеризуется виной в форме прямого умысла. Субъект – физическое вменяемое лицо как мужского, так и женского пола, достигшее 16 лет.

Ст.134 Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.	Родовой объект – личность. Видовой объект – половая неприкосновенность и половая свобода личности. Непосредственный объект – половая неприкосновенность, нравственное и физическое здоровье малолетних и несовершеннолетних, не достигших возраста 16 лет. Следует отметить что привлечение к ответственности возможно только в случае осознания виновным возраста потерпевшего лица. Для определения половой зрелости потерпевшего необходимо проведение СМЭ. Объективная сторона – Ч.1 состоит в ненасильственном половом сношении с лицом, не достигшим 16 летнего возраста и половой зрелости, совершенном лицом, достигшим 18 лет. Ч.2 в ненасильственном мужеложстве или лесбиянстве с лицом, не достигшим 16 лет и половой зрелости, совершенном лицом, достигшим 18 лет. Потерпевшие должны понимать характер и значение совершаемых с ними действий. <u>Окончено</u> – с момента начала полового сношения, акта мужеложства или лесбиянства. <u>Состав по конструкции</u> – формальный. Субъективная сторона – характеризуется виной в форме прямого умысла. Субъект – физическое вменяемое лицо любого пола, достигшее 18 лет.
Ст.135 Развратные действия. Понятие, состав.	Родовой объект – личность. Видовой объект – половая неприкосновенность и половая свобода личности. Непосредственный объект – половая неприкосновенность, нравственное и физическое развитие несовершеннолетних. Потерпевшим может быть лицо любого пола, не достигшее 16 лет и половой зрелости. Объективная сторона – следует отметить что привлечение к ответственности возможно только в случае осознания виновным возраста потерпевшего лица. Для определения половой зрелости потерпевшего необходимо проведение СМЭ. <u>Окончено</u> – с момента совершения развратных действий. В случае перерастания развратных действий в половое сношение или иное ненасильственное действие сексуального характера содеянное следует квалифицировать по ст. 134 а не по ст. 135 УК. <u>Состав по конструкции</u> – формальный. Субъективная сторона – характеризуется виной в форме прямого умысла. Субъект – физическое вменяемое лицо любого пола, достигшее 18 лет.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ	
Ст. 150 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.	Родовой объект – личность. Видовой объект – преступления против семьи и несовершеннолетних. Непосредственный объект – условия нормального развития и правильного нравственного воспитания несовершеннолетних. Объективная сторона – выражается в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, т.е. в действиях, направленных на возбуждение у несовершеннолетнего желания участвовать в совершении одного или нескольких преступлений. Эти действия виновного могут быть сопряжены с применением психического или физического воздействия. Характер преступления для квалификации значения не имеет. <u>Окончено</u> – с момента совершения несовершеннолетним преступления, приготовления к преступлению или покушения на

	преступление. <u>Состав по конструкции</u> – формальный. Субъективная сторона – характеризуется виной в форме прямого умысла. Судам необходимо устанавливать, сознавал ли взрослый, что своими действиями вовлекает несовершеннолетнего в совершение преступления. Субъект – физическое вменяемое лицо 18 лет. Субъектом может быть как постороннее для несовершеннолетнему лицо, так и родитель.
Ст. 151 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий	Родовой объект – личность. Видовой объект – преступления против семьи и несовершеннолетних. Непосредственный объект – условия нормального развития и правильного нравственного воспитания несовершеннолетних. Объективная сторона – выражается в вовлечении несовершеннолетнего в антиобщественные действия, т.е. в систематическое употребление спиртных напитков, систематическое употребление одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством или попрошайничеством. <u>Окончено</u> – с момента совершения несовершеннолетним хотя бы одного из антиобщественных действий, названных в диспозиции данной статьи. Если такие последствия не наступили, действия виновного могут быть квалифицированы как покушение на ст. 151 УК РФ. <u>Состав по конструкции</u> – формальный. Субъективная сторона – характеризуется виной в форме прямого умысла. Субъект – физическое вменяемое лицо 18 лет.
Ст. 156 Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.	Родовой объект – личность. Видовой объект – преступления против семьи и несовершеннолетних. Непосредственный объект – преступное невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, отсутствие которого создает реальную угрозу для нормального формирования и развития личности. Объективная сторона – выражается в бездействии либо недобросовестных действиях, которые заключаются в том, что виновный или вовсе не занимается воспитанием несовершеннолетнего, или занимается, однако заведомо недостаточно, небрежно и бессистемно. Для наличия состава необходимо чтобы невыполнение обязанностей сопровождалось жестоким обращением с ним. <u>Окончено</u> – с момента наступления каких-либо последствий не требуется. <u>Состав по конструкции</u> – формальный. Причинение любой тяжести здоровью дополнительной квалификации не требует. Субъективная сторона – характеризуется виной в форме прямого умысла. Субъект – физическое вменяемое лицо 18 лет. Специальный субъект – родители, опекуны, попечители.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ	
Ст. 158 Кража.	Родовой объект – экономика. Видовой – собственность. Непосредственный – имущество, Объективная сторона – изъятие имущества у собственника или иного владельца, его обращение в пользу самого виновного или других лиц. <u>Состав по конструкции</u> – материальный. <u>Окончено</u> с момента появления возможности распорядиться нажитым. Субъективная сторона – прямой умысел, из корыстных побуждений, т.е. стремление получить имущественную выгоду. Субъект преступного посягательства — общий, т.е. физическое, вменяемое лицо, 14-летнего возраста. Ст. 20 УК РФ.

Ст. 159 Мошенничество.	Родовой объект – экономика. Видовой объект – собственность. Непосредственный объект – приобретение права на имущество путем обмана, злоупотребление доверием. Объективная сторона – выражается в активном или пассивном обмане, злоупотреблении доверием. <u>Окончено</u> – с момента фактического получения виновным чужого имущества и приобретения возможности воспользоваться им или с момента приобретения права на чужое имущество. <u>Состав по конструкции</u> – материальный. Субъективная сторона – характеризуется виной в форме прямого умысла. Субъект – физическое вменяемое лицо 16 лет.
Ст. 160 Присвоение или растрата.	Родовой объект – экономика. Видовой объект – собственность. Непосредственный объект – присвоение чужого имущества и его растрата. Объективная сторона – выражается в присвоении или растрате. <u>Окончено</u> – с момента фактического получения виновным чужого имущества и приобретения возможности воспользоваться им или с момента приобретения права на чужое имущество. <u>Состав по конструкции</u> – материальный. Субъективная сторона – характеризуется виной в форме прямого умысла. Субъект – физическое вменяемое лицо 16 лет.
Ст. 161 Грабёж. Понятие, состав.	Грабёж – открытое хищение чужого имущества. Объект Родовой - экономика, Видовой - собственность, Непосредственный – открытое хищение чужого имущества. Объективная сторона – действие, т.к. хищение. <u>Состав по конструкции</u> – материальный. <u>Окончено</u> – с момента завладения чужим имуществом. Субъективная сторона – прямой умысел. С осознанием того, что хищение чужого имущества совершается открыто, на глазах у других лиц. Субъект преступления – лицо, достигшее 14 лет.
Ст. 162 Разбой.	Родовой объект – экономика. Видовой объект – собственность. Непосредственный объект – присвоение чужого имущества с применением насилия опасного для жизни и здоровья. Объективная сторона – нападение в целях завладения чужим имуществом с применением насилия опасного для жизни и здоровья. <u>Окончено</u> – с момента начала нападения. <u>Состав по конструкции</u> – усеченный. Субъективная сторона – характеризуется виной в форме прямого умысла. Цель хищение. Субъект – физическое вменяемое лицо 14 лет.
Ст.163 Вымогательство.	Родовой объект – экономика. Видовой объект – собственность. Непосредственный объект – отношения собственности, честь и достоинство потерпевшего и его близких, телесную неприкосновенность и здоровье. Объективная сторона – действия виновного, направленные на то, чтобы выдвинуть лицо передать виновному или представляемым им лицам требуемое имущество или право на него либо совершить в их интересах какие либо иные действия имущественного характера. <u>Окончено</u> – с момента предъявления вымогателем требования, подкрепленного любой из указанных в законе угроз, независимо от того, согласился ли потерпевший с требованием и выполнил ли он его фактически. <u>Состав по конструкции</u> – усеченный. Субъективная сторона – характеризуется виной в форме

	прямого умысла. Целью незаконного получения имущественных выгод или уклонения от материальных затрат. Субъект – физическое вменяемое лицо 16 лет.
Ст. 166 Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.	Родовой объект – экономика. Видовой объект – собственность. Непосредственный объект – отношения собственности, Объективная сторона – действия виновного, направленные на то, завладение автотранспортным или иным транспортным средством без цели хищения. <u>Окончено</u> – с момента завладения транспортным средством. <u>Состав по конструкции</u> – материальный. Субъективная сторона – характеризуется виной в форме прямого умысла. Угон обычно совершается по корыстным мотивам. Субъект – физическое вменяемое лицо 14 лет.
Ст. 167 Умышленное уничтожение или повреждение имущества.	Родовой объект – экономика. Видовой объект – собственность. Непосредственный объект – отношения собственности, Объективная сторона – действия виновного, направленные на то, уничтожение или повреждение имущества. <u>Окончено</u> – с момента уничтожения или повреждения. <u>Состав по конструкции</u> – материальный. Субъективная сторона – характеризуется виной в форме прямого умысла или косвенного умысла. Мотивы и цели деяния на квалификацию не влияют, за исключением хулиганских побуждений и тех мотивов и целей, которые превращают деяние в преступление иного рода. Субъект – физическое вменяемое лицо 14 лет.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	
Ст. 205 Террористический акт.	Объект преступления родовой – преступления против общественной безопасности и общественного порядка, видовой – преступление против общественной безопасности, непосредственный – террористический акт. Объективная сторона - действие, выражается в совершении взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления тяжких последствий, а также в угрозе совершения указанных действий. <u>Состав по конструкции</u> – формальный <u>Окончено</u> с момента потенциальной возможности наступления последствий, либо, когда предпринята неудачная попытка совершить теракт). Субъективная сторона - прямой умысел по отношению к действиям и неосторожностью по отношению к последствиям. Цели и мотивы - воздействие на принятие решения органами власти или международными организациями. Субъект - вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 14 лет.
Ст. 206 Захват заложника	Родовой объект – общественная безопасность и общественный порядок. Видовой объект – общественная безопасность. Непосредственный объект - захват заложника; Объективная сторона – действие (захват и удержание); <u>Состав по конструкции</u> – формальный. <u>Окончено</u> с момента фактического лишения человека возможности выбора своего места пребывания); Субъективная сторона – прямой умысел и специальная цель – понуждение государства, организации или гражданина совершить какие – либо действия или

	воздержаться от совершения какие - либо действия как условия освобождения заложника. Субъект – вменяемое физическое лицо с 14 лет.
Ст. 207 Заведомо ложное сообщение об акте терроризма	Родовой объект – общественная безопасность и общественный порядок, видовой объект – общественная безопасность, непосредственный объект – общественная безопасность, Объективная сторона – действие в виде заведомо ложного сообщения о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий. <u>Состав</u> – формальный, (окончено с момента сообщения о якобы готовящемся теракте), Субъективная сторона – прямой умысел, цели и мотивы различны. Субъект физическое вменяемое лицо с 14 лет.
Ст. 209 Бандитизм. Состав и виды данного преступления.	Родовой объект – общественная безопасность и общественный порядок, видовой объект – общественная безопасность, непосредственный объект – общественная безопасность, Объективная сторона – выражается в альтернативно предусмотренных действиях: создание устойчивой вооруженной группы, а равно руководство такой группой, участие в устойчивой вооруженной группе или в совершаемых ею нападениях. <u>Состав</u> – формальный. <u>Окончено</u> с момента создания вооруженной группы, руководство и участие. Субъективная сторона – прямой умысел, цели - нападения на граждан или организации, мотивы различны. Субъект физическое вменяемое лицо с 16 лет. <u>Виды</u>: нападение, создание банды, руководство бандой, участие в банде, участие в совершаемых бандой нападениях. Обязательным признаком банды, предусмотренным ст. 209 УК РФ, является ее вооруженность, предполагающая наличие у участников банды огнестрельного или холодного, в том числе метательного, оружия как заводского изготовления, так и самодельного, различных взрывных устройств, а также газового и пневматического оружия.
Ст. 212 Массовые беспорядки. Понятие, состав	Родовой объект - общественная безопасность, видовой объект – общественная безопасность, непосредственный объект - общественный порядок. Объективная сторона: действие состоящее в организации массовых беспорядков. <u>Состав</u> – формальный. <u>Окончено</u> с момента действия образующих организацию массовых беспорядков). Субъективная сторона - прямой умысел, цели, мотивы различны. Субъект – физическое, вменяемой лицо с 16 лет.
Ст. 213 Хулиганство	Родовой объект – общественная безопасность и общественный порядок. Видовой объект – общественная безопасность. Непосредственный объект - общественный порядок. Объективная сторона – действие грубо нарушающее общественный порядок и выражающее явное неуважение к обществу. <u>Состав</u> – формальный (<u>окончено</u> с момента совершения хулиганских действий). Субъективная сторона – прямой умысел, цели и мотивы хулиганство. Субъект – физическое вменяемое лицо по ч.1 с 16 лет, ч. 2, с 14 лет).
	<u>Осквернение зданий или иных сооружений</u> - это нанесение на них

Ст. 214 Вандализм	надписей, рисунков циничного, непристойного содержания, оскорбляющих общественную нравственность. <u>Порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах</u> - это повреждение имущества, приведение его в полную или частичную непригодность. Родовой объект – общественная безопасность. Видовой объект – общественная безопасность. Непосредственный объект – общественный порядок. Объективная сторона – действие. <u>Состав</u> – формальный (<u>окончено</u> с момента осквернения всех действий указанных в диспозиции правовой нормы). Субъективная сторона - прямой умысел. Цели – различны. Мотив - политический, идеологический, расовой или национальной ненависти. Субъект преступления - по ч. 1 данной статьи - физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет.
Ст. 222 Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.	Родовой объект – общественный порядок и общественная безопасность. Видовой объект – общественная безопасность. Непосредственный объект – общественная безопасность в сфере законного оборота и обращения с предметами, указанными в статье. Объективная сторона – ч.1 – выполнение действий, перечисленных в диспозиции. <u>Окончено</u> – с момента совершения указанных в диспозиции действий. <u>Состав по конструкции</u> – формальный. Субъективная сторона – характеризуется виной в форме прямого умысла. Субъект – физическое вменяемое лицо 16 лет.
Ст. 223 Незаконное изготовление оружия.	Родовой объект – общественный порядок и общественная безопасность. Видовой объект – общественная безопасность. Непосредственный объект – общественная безопасность в сфере незаконного оборота оружия. Объективная сторона – ч.1 – выполнение действий, перечисленных в диспозиции. <u>Окончено</u> – с момента совершения указанных в диспозиции действий. <u>Состав по конструкции</u> – формальный. Субъективная сторона – характеризуется виной в форме прямого умысла. Субъект – физическое вменяемое лицо 16 лет.
Ст. 224 Небрежное хранение огнестрельного оружия	Общественная опасность данного вида преступления определяется прежде всего тем, что оно дает возможность воспользоваться оружием любому другому человеку. Родовой объект – общественная безопасность. Видовой объект – общественная безопасность. Основным непосредственным объектом данного преступления является общественная безопасность в сфере обращения с оружием, дополнительным объектом выступают жизнь и здоровье людей, иногда — собственность. Объективная сторона данного преступления выражается в небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшем условия для его использования другими лицами, если это повлекло тяжкие последствия. Предмет преступления — любое огнестрельное оружие. Объективная сторона - преступление совершается путем бездействия. Состав преступления, предусмотренного ст. 224 УК, материальный. Деяние наказуемо лишь при наступлении тяжких последствий.

	Субъективная сторона характеризуется исключительно неосторожностью (легкомыслием либо небрежностью). Субъектом преступления, предусмотренного ст. 224 УК, является физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, правомерно владеющее оружием. Лицо, которому поручена охрана оружия, ненадлежаще исполняющее свои обязанности, в случае наступления тяжких последствий несет ответственность по ст. 225, а не по ст. 224 УК.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ	
Ст. 228 Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.	Непосредственный объект преступления - здоровье населения. Предмет преступления: 1) Наркотические средства 2) Психотропные вещества 3) Аналоги наркотических средств и психотропных веществ Объективная сторона действие, заключается в незаконном: а) приобретении - их получение любым способом, в том числе покупка, получение в дар, а также в качестве средства взаимозачета за проделанную работу, и др. б) хранении - действия лица, связанные с незаконным владением этими средствами или веществами, в том числе для личного потребления; в) перевозке - умышленные действия лица, которое перемещает без цели сбыта наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорт, или какого-либо, объекта, применяемого в виде перевозочного средства, а также в нарушение общего порядка перевозки указанных средств и веществ, установленного ст. 21 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; г) изготовлении - совершенные в нарушение законодательства РФ умышленные действия, в результате которых из наркотикосодержащих растений, лекарственных, химических и иных веществ получено одно или несколько готовых к использованию и потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; д) переработке - умышленные действия по рафинированию (очистке от посторонних примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ, либо повышению в такой смеси (препарате) концентрации наркотического средства или психотропного вещества. <u>Состав</u> – формальный. Субъективная сторона прямой умысел, цели и мотивы различны. Субъект преступления – физ. лицо, вменяемое, с 16 лет.
Ст. 230 Склонение к потреблению наркотических средств или	Родовой объект – общественная безопасность, общественный порядок; Видовой объект – здоровье населения, общественная нравственность; Непосредственный объект – здоровье; Объективная сторона преступления состоит в склонении (действие) другого лица к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Преступление имеет формальный состав, считается <u>оконченным</u> с начала совершения действий по возбуждению желания у другого лица потребить наркотические средства или психотропные вещества. При этом не имеет значения, вызвали действия виновного желание потребить их или нет, употребило ли склоняемое лицо эти средства (вещества) или нет. Материальный <u>состав преступления</u> предусмотрен лишь в ч.

психотропных веществ	3 комментируемой статьи. Субъективная сторона данного преступления характеризуется виной в форме прямого умысла. Виновный осознает, что совершает действия, непосредственно направленные на то, чтобы добиться потребления наркотических средств или психотропных веществ другим человеком, и желает, чтобы тот их употребил. И неосторожностью по ч.3 ст 230. Субъект преступления - лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Ст. 232 Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ.	Родовой объект – общественный порядок и общественная безопасность. Видовой объект – здоровье населения и общественная нравственность. Непосредственный объект – общественная безопасность в сфере здоровья населения и общественной нравственности. Объективная сторона – характеризуется альтернативно указанными двумя действиями: организацией или содержанием притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ. <u>Окончено</u> – лишь в том случае, если помещение фактически использовалось одним и тем же лицом несколько раз либо разными лицами для потребления наркотических средств и психотропных веществ. При этом не имеет значения, преследовал ли виновный корыстную или иную цель. Окончание преступления зависит от формы его совершения: при организации притона – с момента создания последнего; при содержании притона – с начала действий по обслуживанию притона. <u>Состав по конструкции</u> – формальный. Субъективная сторона – характеризуется виной в форме прямого умысла. Субъект – физическое вменяемое лицо 16 лет.
Ст. 240 Вовлечение в занятие проституцией.	Родовой объект – общественный порядок и общественная безопасность. Видовой объект – здоровье населения и общественная нравственность. Объективная сторона – выражается: в вовлечении лица в занятие проституцией, принуждении к продолжению занятия проституцией. <u>Окончено</u> – с момента фактического осуществления потерпевшим проституции хотя бы один раз.. <u>Состав по конструкции</u> – формальный. Субъективная сторона – характеризуется виной в форме прямого умысла. Субъект – физическое вменяемое лицо 16 лет.
Ст. 241 Организация занятия проституцией.	Родовой объект – общественный порядок и общественная безопасность. Видовой объект – здоровье населения и общественная нравственность. Объективная сторона – выражается: в деянии направленном на организацию занятия проституцией другими лицами, содержание притонов для занятия проституцией, систематическое предоставление помещений в целях занятия проституцией. <u>Окончено</u> – с момента совершения хотя бы одного из действий. <u>Состав по конструкции</u> – формальный. Субъективная сторона – характеризуется виной в форме прямого умысла. Субъект – физическое вменяемое лицо 16 лет.
Ст. 244. Надругательство над	Родовой объект – общественный порядок и общественная безопасность. Видовой объект – здоровье населения и

телами умерших и местами их захоронения	общественная нравственность. Объективная сторона – выражается: в уничтожении или повреждении, осквернении, надругательстве. <u>Окончено</u> – с момента совершения любого из действий. <u>Состав по конструкции</u> – материальный. Субъективная сторона – характеризуется виной в форме прямого умысла. Субъект – физическое вменяемое лицо 16 лет.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА	
Ст.264 Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.	Родовой объект – общественный порядок и общественная безопасность. Видовой объект – безопасность дорожного движения и эксплуатация транспорта. Объективная сторона – заключается: нарушении правил безопасности движения и эксплуатации, в отказе от исполнения трудовых обязанностей в случае, когда такой отказ запрещен законом. Действие и бездействие. <u>Окончено</u> – с момента фактического нарушения. <u>Состав по конструкции</u> – Материальный. Субъективная сторона – характеризуется виной в форме неосторожности. Субъект – физическое вменяемое лицо 16 лет. Специальный субъект (лицо непосредственно управляющее транспортным средством).
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ	
Ст. 285 Злоупотребление служебными полномочиями.	Основным объектом злоупотребления должностными полномочиями является осуществляемая в соответствии с законом деятельность публичного аппарата власти и управления. В качестве дополнительного объекта выступают конституционные права человека и гражданина, охраняемые законом экономические и иные интересы граждан, организаций и государства. Объективная сторона преступления состоит из трех обязательных признаков: 1) совершения деяния (действия либо бездействия) - использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы; 2) наступления последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства; 3) причинно-следственной связи между деянием и последствием. <u>Окончено</u> – с момента наступления любого из перечисленных последствий. <u>Состав по конструкции</u> – материальный. С субъективной стороны преступление характеризуется умышленной формой вины в виде как прямого, так и косвенного умысла. Субъект рассматриваемого преступления специальный - должностное лицо.
Ст. 286 Превышение должностных	Ч.1.Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. Ч.2.То же деяние, совершенное лицом, занимающим

полномочий	государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления. Объект – общественные отношения. Обеспечивающие нормальное функционирования государственной власти, гос. службы, службы в органах местного самоуправления. Объективная сторона – совершение действий. Явно выходящих за пределы полномочий должностного лица. Повлекших существенные нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. Субъективная сторона – характеризуется прямым и косвенным умыслом. Квалифицированный состав – деяние, совершённое лицом. Занимающим гос.должность РФ или гос.должность субъекта РФ, главой органа местного самоуправления. Состав - формальный. Субъект специальный – должностное лицо из числа государственных служащих.
Ст.290 Получение взятки.	Получение взятки - это получение должностным лицом, иностранным должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий, бездействий в пользу взяткодателя. Родовой объект - гос.власть, видовой объект - гос.власть, интересы гос.службы и службы в МСУ, непосредственный объект - интересы гос.службы и службы в МСУ. Предмет - деньги, иное имущество, ценные бумаги, услуги. Объективная сторона – действие и бездействие (оплата ужина в ресторане). Субъективная сторона - прямой умысел, цель и мотив-корысть и личная заинтересованность. Специальный субъект - должностное лицо.
Ст. 291 Дача взятки.	Родовой объект - гос.власть, видовой объект - гос.власть, интересы гос.службы и службы в МСУ, непосредственный объект - интересы гос.службы и службы в МСУ. Предмет - деньги, иное имущество, ценные бумаги, услуги. Объективная сторона – заключается в передаче взятки должностному лицу. <u>Окончено</u> с момента когда взятка не только передана должностному лицу, но и принята им. Если будет отказ от дачи взятки, то квалификация изменится на ст. 30 УК. <u>Состав по конструкции</u> – формальный. Субъективная сторона - прямой умысел, цель и мотив-корысть и личная заинтересованность. Специальный субъект – физическое, вменяемое лицо 16 лет.
Ст. 292 Служебный подлог	Объект преступного посягательства – общественные отношения, обеспечивающие нормальную работу государственного аппарата и аппарата местного самоуправления как в целом, так и отдельных его звеньев. Обязательным признаком является предмет посягательства – офиц. документ (письмо, акт, выполненный на бумажном или электронном носителе, исходящий от того или иного структурного звена госаппарата, удостоверенные конкретные факты и события, которые в дальнейшем будут использоваться). Объективная сторона заключается в одном из указанных в законе действий: а) внесении заведомо ложных сведений в официальные документы либо б) внесении в эти документы

	исправлений, искажающих их подлинное содержание. <u>Состав преступления</u> – формальный (<u>окончено</u> с момента совершения указанных в статье действий). Обязательным признаком объективной ст. является его совершение с использованием виновным лицом своих служебных полномочий. Субъективная сторона состава преступления характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла. Виновный осознает, что он вносит в документ ложные сведения или исправления, искажающие его действительное содержание, и желает совершить указ. действия. Обязательным признаком субъективной стороны является мотив – корыстная или иная личная заинтересованность. Субъект государственный либо муниципальный служащий, не являющийся. С 16 лет.
Ст. 293 Халатность	Основной объект преступления - нормальная деятельность отдельных структур публичного аппарата власти и управления. Дополнительный объект - отношения собственности, экономические интересы, жизнь, здоровье граждан. Объективная сторона преступления характеризуется следующими признаками: 1) совершение деяния, которое может быть выражено либо в бездействии (неисполнение должностным лицом своих обязанностей), либо в действии (ненадлежащее исполнение своих обязанностей); 2) наступление указанных в законе последствий; 3) причинно-следственная связь между деянием и последствием. <u>Состав по конструкции</u> - материальный. Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной формой вины в небрежности. Субъект преступления специальный. Им является должностное лицо.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ	
Ст. 317 Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа	Под правоохранительным органом следует понимать орган (или лицо), охраняющий (охраняющее) порядок и общественную безопасность методом силового правоприменения, т. е. охраняющий (охраняющее) правопорядок. Это, например, милиция, другие органы внутренних дел, ФСБ и их сотрудники, наделенные властными полномочиями. Преступное посягательство направлено на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего или его близких и нормальную деятельность правоохранительных органов. Необходимым элементом объективной стороны состава преступления является то, что посягательство на жизнь совершается в связи с их деятельностью по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, т.е. посягательство осуществляется как акт воспрепятствования выполнению ими обязанностей, предписанных нормативными актами, или акт мести за добросовестно осуществленную раньше законную деятельность. Действие. Субъективная сторона состава преступления характеризуется умышленной виной на лишение жизни потерпевшего. Покушение на жизнь работника правоохранительного органа совершается только с прямым умыслом. Необходимым элементом субъективной стороны данного преступления являются мотив и цель. Цель преступления - воспрепятствование посягателем законной деятельности указанных в статье лиц. Мотивом посягательства на жизнь является месть за добросовестно выполненную потерпевшим возложенную на него нормативными актами деятельность.

	Субъектом преступного посягательства является лицо, достигшее 16-летнего возраста. Совершение посягательства на жизнь работника правоохранительного органа лицом в возрасте от 14 до 16 лет влечет о за преступления против жизни по п. "б" ч. 2 ст. 105.
Ст. 318 Применение насилия в отношении представителя власти	Применение насилия, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Родовой объект – государственная власть. Видовой объект – порядок управления. Непосредственный объект – здоровье. Потерпевший – представитель власти, его близкий. Объективная сторона – действие. <u>Состав</u> – формальный. Субъективная сторона – прямой умысел, цель, мотив – воспрепятствовать законной деятельности. Субъект – физическое вменяемое лица, с 16 лет.
Ст. 319 Оскорбление представителя власти	Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением. Родовой объект – государственная власть. Видовой объект – порядок управления. Непосредственный объект – честь и достоинство сотрудника. Потерпевший – представитель власти. Объективная сторона – действие. <u>Состав</u> – формальный. Субъективная сторона – прямой умысел, цель, мотив – воспрепятствовать законной деятельности. Субъект – физическое вменяемое лица, с 16 лет.